

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 25642-11-24 נציגות קבוצת הרכישה ברח' שטרייכמן 6,8 באמצעות יעקב חכם,

ת.ז. XXXXXXXXXXXXXXXX וינטר ואח'

ת"א 21452-02-26 חכם ואח' נ' וינטר ואח'

לפני כבוד השופט טל חבקין, סגן נשיאה

התובעת: נציגות קבוצת הרכישה ברח' שטרייכמן 6,8 באמצעות

יעקב חכם

על ידי עו"ד גיא עקיבא

נגד

הנתבעים:

1. מרדכי יוסף וינטר

2. פנדו יואכים

נתבעים 1-2 על ידי עו"ד חמי אורן

3. גלינה פלדמן

4. אלכסנדר פלדמן

5. אורית חפץ

6. תמר גלזר כוכבי

7. רחל כץ

נתבעים 3-7 על ידי עו"ד דורון כוכבי

8. טליה רחמן

9. בן ציון ברלב

10. בצלאל בר-לב

11. שרה אריאלי הניה

נתבעים 8-11 על ידי עו"ד חמי אורן

12. נטע אשרוב

13. יעקב ארוילי

נתבעים 12-13 על ידי עו"ד דורון כוכבי

14. מיכל בן אברהם

נתבעת 14 על ידי עו"ד חמי אורן

15. ליאור נגר

16. אלכסנדרה נגר

17. רות אבישר

18. אריה אבישר

נתבעים 15-18 על ידי עו"ד דורון כוכבי

19. מלכה ישראל

20. רון אייל

21. סול עינבר אורה

22. דוד רחמני

נתבעים 19-22 על ידי עו"ד חמי אורן

23. אור ערן

נתבע 23 על ידי עו"ד דורון כוכבי

24. מוריה להיס

25. הילה להיס

26. ליאורה להיס ברק

27. עדינה להיס

נתבעים 24-27 על ידי עו"ד חמי אורן
28. יונתן יוליוס ואן דה זנדה
29. מאיה הניה ואן דה זנדה
30. טלי אנה ואן דה זנדה
31. קלרה שם טוב
 נתבע 21 על ידי עו"ד חמי אורן
32. קרן כהן
33. גבריאל כהן
 נתבעים 32-33 על ידי עו"ד דורון כוכבי

החלטה

1. על פי הסכמות הצדדים, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את המהנדס יוני אפרתי.
2. לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים, כאשר שאלת ההוצאות תיקבע בסופו של ההליך ובהתאם לתוצאותיו. שכר הטרחה ישולם תוך 14 ימים מעת דרישת המומחה **ואסמכתה תוגש לתיק**.
3. המומחה ייפגש עם הצדדים בנכס ויחווה דעתו בשאלות השנויות במחלוקת כפי שהן עולות מחוות הדעת של התובעים, מכתב התביעה ומכתב ההגנה. המומחה יחווה דעה בין היתר בשאלה מה חלקם היחסי של הנתבעים בעלויות הבנייה שביצעו התובעים במקרקעין, לרבות מפלסי החניה, רמפות גישה לחניונים ושער חשמלי.
4. ככל שברצון הנתבעים להגיש חוות דעת, יהא עליהם להגישה למומחה לפני הגשת חוות דעתו, ולצורך כך נקצבים 60 ימים כשהפגרה במניין. **לא תותר הגשת חוות דעת לאחר מכן**.
5. חוות הדעת של המומחה תוגש תוך 90 יום ממועד קבלת המינוי, וזאת בשים לב לפגרה ולחגים. הפגרה במניין.
6. המומחה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך.
7. המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי וזאת עד ליום 7.7.2026. כמו כן יצרף טופס 6 חתום.
8. יובא לעיוני ביום 8.7.2026 לבדיקת הודעת המומחה.
9. המזכירות תמציא החלטה זו למומחה לאלתר ולב"כ הצדדים שיהיו אחראים גם הם על המצאת החלטת המינוי למומחה.

ניתנה היום, ח' תמוז תשפ"ו, 23 יוני
2026, בהעדר הצדדים.

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה